

1501597-63.2020.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259382/2020 - 02º D.P. SUMARE, 14217411 - 02º D.P. SUMARE, 733/20/328 - 02º D.P. SUMARE, 2259382 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR JUNIOR GUILHERMINO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501597-63.2020.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501597-63.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259382/2020 - 02º D.P. SUMARE, 14217411 - 02º D.P. SUMARE, 733/20/328 - 02º D.P. SUMARE, 2259382 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR JUNIOR GUILHERMINO LOURO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

CÉSAR JÚNIOR GUILHERMINO LOURO e DÉBORA RICARDO ISLER, qualificados nos autos, estão sendo processados pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", e no artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao passo que ANTONYONY LUIS DE CASTRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante os fatos já detalhadamente descritos na inaugural (páginas 193/195).

Concessão da liberdade provisória à ré (páginas 198/199). Notificações (páginas 240, 242 e 251). Defesas preliminares (páginas 248/249 e 252/254). Recebimento da denúncia (páginas 257/258). Citações pessoais (páginas 308, 315 e 388). Prova oral e interrogatórios (páginas 388/389 e 466/467). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (páginas 473/481), enquanto os defensores sustentaram os seguintes argumentos: a) fragilidade probatória; b) afastamento da associação; c) atenuante da confissão em benefício da corré; d) aplicação benéfica da pena e recurso em liberdade (páginas 485/491 e 492/543).

É, em síntese, o relatório.

Fundamento e decido.

Essencialmente, a imputação fática e jurídica lançada na denúncia atribui, em associação criminosa, aos réus César Júnior Guilhermino Louro e Débora Ricardo Isler a preparação e o embalamento de drogas para posterior revenda, valendo dos serviços do réu Antonyony Luis de Castro para distribuição dos entorpecentes.

Ao fim da instrução probatória, mediante a reconstrução histórico-processual dos fatos, resultou indisfarçável que os denunciados devem ser condenados como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Vejamos.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Renan Lopes de Souza e Tiago Conceição de Araújo revelaram que o acusado Antonyony Luis de Castro foi flagrado quando deixava uma residência e trazia consigo uma sacola em suas mãos. Ao avistar a viatura, jogou a sacola e tentou correr para o interior da casa, mas foi enalçado. Naquela sacola existiam 56 (cinquenta e seis) porções de crack. Diante disso, no desdobramento do flagrante inicial, como os policiais não tinham como ignorar a fundada suspeita de que naquele imóvel de onde o denunciado Antonyony Luis de Castro acabara de sair com drogas ilícitas possivelmente haveria mais entorpecentes, eles adentraram ao local e, de fato, surpreenderam os acusados César Júnior Guilhermino Louro e Débora Ricardo Isler em plena atividade de manuseio, preparação e embalamento de pedras de crack (inclusive existiam no lugar balança de precisão e saquinhos plásticos para armazenamento das pedras de crack). No calor dos acontecimentos, o denunciado César Júnior Guilhermino Louro, que tinha em sua casa mais de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) juntamente com caderneta com anotações da traficância (digitalização das anotações – páginas 436/453), afirmou que era o dono das drogas. Por sua vez, o denunciado Antonyony Luis de Castro confirmou que venderia os entorpecentes, que trazia consigo, em um conhecido ponto de comercialização de estupefacientes, Favela da Vila Vale (páginas 388/389 e 466/467).

Absolutamente legítima, a nosso pensar, a entrada dos policiais militares naquele imóvel, sem determinação judicial, tendo em vista as fundadas razões que faziam acreditar da ocorrência de flagrante de crime permanente que ali se desenvolvia (armazenamento de drogas).

Ora, havia como deixar de lado aquela situação?

O que deveriam fazer os policiais?

Fingirem que nada estava acontecendo e, de forma desleixada, irem embora, dando-se covardemente por satisfeitos, sem prosseguirem no desenvolvimento do flagrante inicial?

Ou deveriam cercar o imóvel e aguardarem um mandado de busca e apreensão, quando, então, droga alguma seria mais encontrada naquela casa, pois daria tempo de sobra

para que os entorpecentes fossem dispensados pelos ralos da casa?

Claro que não.

Sem dúvida, havia elementos caracterizantes de justa causa para o ingresso aos imóveis e os agentes públicos não se omitiram, graças a isso conseguiram apreender grande quantidade de droga ilícita (exame químico-toxicológico – páginas 304/306), cumprindo o poder-dever da polícia de atuar nos casos de flagrante delito, em garantia da ordem e segurança públicas.

Insuladas as negativas de autoria articuladas pelos réus.

Não houve sequer pálido indício de que os policiais quisessem prejudicar inocentes, imputando-lhes, falsamente, o tráfico de drogas.

Prosseguindo na exauriente cognição do quadro fático-probatório, se, por um lado, certo que, naquele momento em que foram surpreendidos, os denunciados César Júnior Guilhermino Louro e Débora Ricardo Isler embalavam entorpecentes, não se conseguiu, por outro lado, concluir, com segurança, que o faziam com estabilidade.

Faltou a evidenciação do vínculo associativo de forma estável e permanente, mediante a efetiva convergência não ocasional da associação.

Cabe, sob tal ótica, absolver os réus César Júnior Guilhermino Louro e Débora Ricardo Isler da imputação atinente ao artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Tudo isso considerado, passo à dosimetria penal, atividade jurisdicional de discricionariedade vinculada.

Em primeira fase, tendo em vista a quantidade e a maior nocividade da droga ilícita (cocaína sob a forma de crack), extremamente viciante e tão deletéria aos seus consumidores, desumanizando-os, além de fomentadora de delitos patrimoniais perpetrados para a aquisição do entorpecente, exaspero a pena-base em 2/5 (metade).

Ainda em primeira fase, pelos maus antecedentes do acusado César Júnior Guilhermino Louro (páginas 82/83), majoro a sua pena em 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, o acusado César Júnior Guilhermino Louro (páginas 80/82 – proc. nº 0043630-17.2007.8.26.0114), ostenta reincidência, acresço a sua pena em 1/6 (um sexto).

Por seu turno, o réu Antonyony Luis de Castro é reincidente específico (página 108), daí que exaspero a sua pena em 1/3 (um terço).

Também em segunda fase, advirto que não houve confissão integral, por nenhum dos réus, a justificar a correlata atenuante.

Em terceira e última fase, inaplicável a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, seja por força da reincidência de dois dos acusados, seja porque veio à baila a dedicação naquele imóvel, pela acusada, ao fracionamento de entorpecentes, sendo pilhada em plena atividade, evidenciando a dedicação à traficância.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, ante as circunstâncias desfavoráveis. Note-se, ainda, que aquele que atua no tráfico de drogas, que tanto mal causa à sociedade,

demonstra personalidade insensível e distorcida, exigente de maior rigor, ante a gravidade concreta da conduta, que arruína as famílias, desencaminha a juventude e fomenta inúmeros delitos.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para: 1) condenar DÉBORA RICARDO ISLER, qualificada nos autos, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, regime fechado, e 700 (setecentos ) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; 2) condenar ANTONYONY LUIS DE CASTRO, qualificado nos autos, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; 3) condenar CÉSAR JÚNIOR GUILHERMINO LOURO, qualificado nos autos, às penas de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; 4) absolver CÉSAR JÚNIOR GUILHERMINO LOURO e DÉBORA RICARDO ISLER, qualificados nos autos, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação típica descrita no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Clarividente que o dinheiro apreendido na casa do acusado César Júnior Guilhermino Louro era proveniente do tráfico de drogas, tanto que estava guardado com a caderneta de anotação da traficância, como destacado pela prova testemunhal. Ademais, sem credibilidade alguma a alegação do réu César Júnior Guilhermino Louro segundo a qual guardava o dinheiro em casa, por falta de tempo para depositá-lo no banco, por causa da pandemia. Portanto, após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União (Fundo Nacional Antidrogas) da quantia em dinheiro apreendida.

Os acusados CÉSAR JÚNIOR GUILHERMINO LOURO e ANTONYONY LUIS DE CASTRO acompanharam encarcerados cautelarmente o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim devem permanecer em garantia da ordem pública, conforme já destacado inicialmente. Recomendem-se os réus CÉSAR JÚNIOR GUILHERMINO LOURO e ANTONYONY LUIS DE CASTRO nas prisões em que se encontram.

No tocante à ré DÉBORA RICARDO ISLER, que respondeu até aqui em liberdade para cuidar dos filhos, permanece como está. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em face da acusada DÉBORA RICARDO ISLER, para cumprimento da pena.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA